

ORD. N°SE07- - 2026.

ANT.: Decreto Ley N°2695 de 1979; Dictamen E472530/2024, de la Contraloría General de la República, sobre aplicación del procedimiento de regularización contemplado en el Decreto Ley N°2695 de 1979, aclara Dictámenes N°42.084 de 2017 y complementa Dictámenes N°s 11.662, de 1985, y 26.443 de 1987, en los términos que se indican.

MAT.: Solicita información que indica.

TALCA,

DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGIÓN DEL MAULE.

A: SR. (A) DIRECTOR (A) DE OBRAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN.

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente, informo que los solicitantes indicados a continuación, han presentado solicitud de regularización de la pequeña propiedad raíz, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°2695 de 1979, ante esta Secretaría Regional Ministerial.

EXP.	RUT	SOLICITANTE	UBICACIÓN	ROL	INSCRIPCIÓN
203916	12.316.630-2	ELISA DEL CARMEN PEREIRA GUAJARDO	RUTA M-50, SECTOR QUEBRADA HONDA, PASAJE LOMA DE LA CARRERA S/N, LOTE 7, CONSTITUCIÓN	ROL N°486-44, CONSTITUCIÓN.	Fojas 746, N° 675 del año 2019 del CBR de Constitución.
203908	13.167.631-K	CANDÍA IVÓN GÓMEZ GUERRERO	RUTA M-50, SECTOR QUEBRADA HONDA, PASAJE LOMA DE LA CARRERA S/N, LOTE 7, CONSTITUCIÓN	ROL N°486-44, CONSTITUCIÓN.	Fojas 746, N° 675 del año 2019 del CBR de Constitución.

Al respecto, en relación a la aplicación del procedimiento de regularización contemplado en el Decreto Ley N° 2695 de 1979, la Contraloría General de la República

Unidad de Regularización

emitió el Dictamen N° E472530/2024, que aclara Dictamen N°42.084, de 2017, y complementa Dictámenes N°s 11.662, de 1985, y 26.443, de 1987, estableciendo el derecho a regularización en los términos que dicho pronunciamiento establece.

En virtud del principio de coordinación que debe existir entre los diversos órganos de la Administración del Estado, este Servicio debe requerir información a entidades con potestad urbanística, y en consideración a lo señalado, solicitamos a usted, tenga a bien informar lo siguiente:

a) Si el inmueble objeto de regularización es parte de un *loteo irregular o subdivisión de hecho que pueda generar un nuevo núcleo urbano*.

Esto porque el dictamen N°E472530/2024 señala que *"la no aplicación del artículo 55 de la LGUC a las regularizaciones de que trata el citado decreto ley N° 2.695, de 1979, implica que la generación de estos nuevos predios no esté sujeta a cabida de subdivisión -ya que tampoco esa generación predial se someterá a las reglas concernientes a dicha norma urbanística para los terrenos de que se trate, en particular, a las aprobaciones e informes favorables exigidos por aquel precepto para esas zonas-, ni a exigencias de urbanización, propias de esos procesos de división. En todo caso, tales excepciones, no aplican en los casos de loteos irregulares de predios rurales, pues ello conllevaría, en definitiva, una alteración significativa de la planificación territorial."*

b) En el caso de que el inmueble objeto de regularización, en vuestra opinión técnica urbanística, sea parte de un *loteo irregular o subdivisión de hecho que pueda generar un nuevo núcleo urbano*, se solicita que usted señale si éste se ha acogido a las normas y procedimiento dispuesto en la Ley N° 20.234; y de ser efectivo esto último, si ha obtenido la recepción provisoria o definitiva por parte de esa Dirección de Obras Municipales, en virtud a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 17 de este mismo cuerpo normativo. Lo anterior, con el fin de dar curso o no a la solicitud de regularización presentada.

c) Por último, se solicita nos pueda informar cualquier otra situación que requiera especial consideración, en relación a la zona donde se ubica el inmueble.

Finalmente, y con el objeto de que pueda contar con la mayor cantidad de antecedentes para un correcto análisis, se adjuntan los siguientes antecedentes acompañados por los solicitantes: i) Certificado de Avalúo; ii) Certificado Informaciones Previas y iii) Inscripción conservatoria.

Saluda atenta y cordialmente a usted,

FBP/MBM/KTU

DISTRIBUCIÓN:

Destinatario.

Expediente

Unidad de Regularización.